



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0004370-76.2017.8.26.0050** **CONTROLE 241/17**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu e Indiciado: **OMIR TOME NETO e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Carlos José Zulian**

Vistos.

Omir Tome Neto e Rafael Silva Almeida, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 33, *caput*, c.c. o artigo 29, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 23 de janeiro de 2017, por volta das 16h15min, na Rua Inga Natal, nº. 16, Grajaú, nesta Capital, os acusados, previamente ajustados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, adquiriram, venderam, transportaram e trouxeram consigo, para fins de comércio, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu Omir foi notificado (fls. 188) e apresentou defesa preliminar (fls. 159/162). Deste modo, a denúncia foi recebida e houve designação de audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 201), tendo sido decretada a revelia do corréu Rafael. Durante a instrução foram inquiridas duas testemunhas de acusação, três testemunhas de defesa e o réu foi interrogado.

O Ministério Público postulou a condenação do réu Omir, sustentando ser



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

inteiramente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia.

A Defesa do réu arguiu ser o conjunto probatório insuficiente para alicerçar um eventual édito condenatório (CPP, art. 386, VII). Subsidiariamente, pugnou pela possibilidade de apelar em liberdade.

Esse, o relatório. Decido.

A acusação é improcedente.

A negativa do réu não foi infirmada pela prova produzida perante o contraditório e a ampla defesa.

A prova colhida não permite concluir, com certeza, que o réu tinha em seu poder as substâncias apreendidas, ou se estas foram apreendidas com o corréu. Ademais, não restou comprovado que o réu dedica-se ao tráfico de entorpecentes ou se estava no local dos fatos por motivo alheio, como informado por ele e por suas testemunhas.

Desta forma, o quadro probatório não autoriza a condenação.

De concreto, pois, restou apenas a instalação de um quadro de dúvida.

A condenação, como sabido, deve resultar de prova tranquila, convincente. Na dúvida, é preferível a absolvição do culpado à responsabilização do inocente. Nesta sede (o processo penal), vige o princípio “in dubio pro reo”.

Assim, forçoso é admitir, não existe prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Indicados os motivos, pois, **ABSOLVO – OMIR TOME NETO –**, RG nº 71.457.429/SP, brasileiro, natural de Rio de Janeiro, nascido em 19.11.1993, filho de Jefferson Tome e de Aparecida Bernardina de Moura Tome, **da imputação de cometimento do delito descrito no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 c.c. o art. 29 do Código Penal, com**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se, de imediato, alvará de soltura em favor do réu.

Efetuem-se as comunicações de praxe.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de Julho de 2017.

Carlos José Zulian

Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**